M4-C3 · Licencias y datos de entrenamiento (Getty Images v. Stability AI)

Aprendizajes esperados que trabaja: M4-AE1 (Ecosistema multimedia con IA)
Hito del proyecto con el que conecta: Hito 4 · Pieza multimedia que comunica la solución

> **Caso en evolución.** Lo que lees es el estado de los juicios al 24 de octubre de 2026. Hay una apelación pendiente en el Reino Unido y un juicio por realizarse en Estados Unidos, así que puede cambiar. Lo legal de este caso es orientación general, no asesoría, y se refiere a leyes del Reino Unido y de Estados Unidos, no de Chile.

1. Contexto

Fuentes: F-M4C3-01, F-M4C3-02, F-M4C3-09

Getty Images es una empresa que vende licencias de fotos, videos e ilustraciones a medios, agencias y empresas. Su negocio depende de que quien usa una imagen pague por ella. Trabaja con cientos de miles de fotógrafos.

Stability AI es la empresa que creó **Stable Diffusion**, un modelo que genera imágenes a partir de un prompt. Para aprender a hacerlo, un modelo así se entrena con enormes cantidades de imágenes y sus descripciones, tomadas de internet.

En enero de 2023, Getty anunció que demandaba a Stability en Londres. Su acusación: que Stability copió millones de sus imágenes, con sus descripciones, para entrenar el modelo sin pedir licencia. Getty dice que ya licencia contenido a empresas de tecnología para entrenar IA y que Stability nunca pidió esa licencia. Después demandó también en Estados Unidos.

¿Por qué te sirve este caso? Porque en M4-AE1 aprendiste a elegir herramientas según su licencia y sus riesgos. Una de las preguntas que propone la OMPI para comparar herramientas es **con qué datos se entrenó**. Este caso muestra por qué esa pregunta importa, y también por qué no tiene una respuesta legal simple.

Un aviso antes de seguir. Lo que dice cada empresa en sus comunicados es su versión. Lo que decidió el tribunal está en sus sentencias. Las cifras de la demanda son alegaciones de Getty, no

hechos probados.

2. Qué pasó

Fuentes: F-M4C3-01, F-M4C3-02, F-M4C3-03, F-M4C3-04, F-M4C3-05, F-M4C3-06, F-M4C3-07, F-M4C3-08, F-M4C3-09, F-M4C3-10

En el Reino Unido

Fecha	Qué pasó	Fuente
17-01-2023	Getty anuncia la demanda en el Tribunal Superior de Londres	Getty
Junio de 2025	Juicio. Antes de los alegatos finales, Getty abandona el reclamo por el entrenamiento: reconoce que no hay evidencia de que se hiciera en el Reino Unido. Abandona también el reclamo por las imágenes generadas, porque Stability bloqueó los prompts de sus ejemplos	Sentencia
04-11-2025	Sentencia: Getty pierde en derecho de autor y gana en parte en marcas	Sentencia
16-12-2025	El tribunal autoriza a Getty a apelar la parte de derecho de autor y niega a Stability apelar la de marcas	Resolución
17-12-2025	A efectos de costas, el tribunal considera a Stability la ganadora general	Resolución

Qué decidió el tribunal el 04-11-2025.

- **Derecho de autor.** Getty sostenía que el modelo era una «copia infractora» importada al Reino Unido. La jueza lo rechazó: un modelo como Stable Diffusion no almacena ni reproduce las obras, así que no es una copia infractora. Aceptó, eso sí, que un «artículo» puede ser algo intangible, como un modelo.
- **Marcas.** Algunas imágenes generadas por versiones antiguas del modelo (v1.x y v2.x) mostraban marcas de agua parecidas a las de Getty e iStock. En esos ejemplos hubo infracción de marca. La jueza dijo que sus hallazgos eran históricos y de alcance muy limitado, y que no se sabe cuántas imágenes así se generaron. Para las versiones más nuevas no hubo evidencia.
- **Lo que no decidió.** Si entrenar un modelo con obras protegidas es legal, ni cuántas obras de Getty se usaron.

Qué dijeron las partes (04-11-2025). Getty destacó que la responsabilidad por las marcas es del proveedor del modelo, no del usuario, y pidió a los gobiernos reglas de transparencia sobre el entrenamiento. Según la agencia AP, el abogado general de Stability dijo que el fallo resuelve las preocupaciones de derecho de autor que eran el centro del caso.

En Estados Unidos. Getty demandó en Delaware el 03-02-2023, desistió el 14-08-2025 y demandó ese mismo día en California. Alega que Stability copió más de 12 millones de fotos sin permiso. El 23-04-2026, la jueza desestimó una de las siete causas, con permiso para corregirla; siguen las de derecho de autor y marcas. Según el registro del tribunal, el juicio con jurado está fijado para el 18-01-2028.

Estado al 24-10-2026. En el registro oficial de sentencias del Reino Unido no aparece una sentencia de la apelación. En Estados Unidos el caso está en etapa de prueba.

3. Análisis guiado

Cubre: M4-AE1:S1, M4-AE1:S2, M4-AE1:S4, M4-AE1:H1, M4-AE1:H2, M4-AE1:A1, M4-AE1:C1, M4-AE1:C2

1. **Dónde se entrena importa.** Getty abandonó su reclamo principal porque no pudo mostrar que el entrenamiento ocurrió en el Reino Unido. Revisa los riesgos legales de M4-AE1 P11. ¿Qué te dice esto sobre lo difícil que es, para quien crea obras, proteger su trabajo frente a un modelo entrenado en otro país?
2. **«No es copia» no significa «está permitido».** El tribunal dijo que el modelo no es una copia infractora porque no guarda las obras. Pero no decidió si el entrenamiento fue legal. Revisa M4-AE1 P09. Explica con tus palabras la diferencia entre esas dos preguntas y por qué el caso sigue abierto.
3. **La marca de agua que aparece sola.** Algunas imágenes generadas mostraban marcas de agua parecidas a las de Getty. Si en tu pieza aparece un logo, una firma o una marca de agua que no pediste, ¿qué riesgo legal y qué riesgo reputacional corres (M4-AE1 P11 y P12)? ¿Qué haces con esa imagen?
4. **Con qué datos se entrenó.** La OMPI recomienda revisar con qué datos se entrenó una herramienta (M4-AE1 P13). Adobe informa que entrenó Firefly con contenido de Adobe Stock, con licencia abierta y de dominio público (M4-AE1 P11), y Getty dice que ofrece un generador entrenado solo con contenido licenciado. Compara dos herramientas de imagen de la tabla de M4-AE1 P08: ¿qué informan sobre su entrenamiento y qué licencia te dan sobre lo generado?
5. **Leer la licencia de una foto.** Getty vende licencias, y su demanda dice que los términos de sus sitios prohíben copiar las imágenes con fines comerciales. Revisa M4-AE1 P05 a P07. ¿Qué diferencia hay entre una foto con licencia CC, una foto de un banco de

imágenes y una imagen generada por una herramienta? ¿Dónde lees las reglas de cada una?
6. **Registrar la fecha y la versión.** Las marcas de agua aparecieron en versiones antiguas del modelo, no en las nuevas, y los juicios siguen abiertos. Revisa la ficha de uso ético (M4-AE1 P14). ¿Por qué conviene anotar la herramienta, su versión o plan y la fecha en que revisaste sus condiciones?

4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 4 eliges con qué herramienta harás tu pieza. Esta actividad suma a tu comparación la pregunta que deja este caso: **¿de dónde viene lo que genera la herramienta y qué te permite hacer con ello?**

Producto: una «comparación con datos de entrenamiento» (una tabla y cuatro líneas).

1. **Tu pieza.** Escribe en una línea qué pieza harás, para quién y dónde se verá. Si hoy no trabajas, usa la pieza de tu proyecto.
2. **Dos herramientas.** Elige dos herramientas de imagen, audio o video que podrías usar.
3. **Tabla.** Para cada una anota: qué produce, plan gratuito, qué informa sobre sus datos de entrenamiento (o «no informa»), qué licencia te da sobre lo generado y si permite uso comercial. Busca la información en sus términos y páginas oficiales, y anota la fecha.
4. **Revisión de resultados.** Genera una prueba con cada una y revisa si aparecen logos, firmas, marcas de agua o personajes conocidos que no pediste.
5. **Decisión.** Elige una herramienta y clasifícala como permitida, restringida o prohibida para tu pieza (M4-AE1 P13). Justifica en cuatro líneas.
6. **Ficha.** Copia en tu ficha de uso ético la herramienta, el plan, la fecha y lo que encontraste.

5. Autocorrección

1. Una buena respuesta explica que el caso se juzgaba en el Reino Unido y que Getty abandonó ese reclamo porque no pudo mostrar que el entrenamiento ocurrió allí. Concluye que quien crea obras puede tener dificultades para saber dónde y con qué se entrenó un modelo, y conecta con el pedido de Getty de más transparencia.
2. Distingue dos preguntas: si el modelo terminado contiene copias de las obras (el tribunal dijo que no) y si copiar obras para entrenarlo fue legal (no se resolvió, porque ese reclamo se abandonó). Menciona que hay una apelación y un juicio en Estados Unidos, y que la respuesta puede cambiar.
3. Identifica el riesgo legal (usar una marca ajena) y el reputacional (que parezca que la pieza viene de otra empresa o que se copió). Propone descartar o regenerar la imagen, nunca

borrar la marca y publicarla igual.
4. Compara con datos reales de la tabla de P08 o de las páginas oficiales: qué informa cada herramienta sobre su entrenamiento y qué licencia da. Reconoce cuando una herramienta no informa con qué datos se entrenó. No afirma que una herramienta es ilegal.
5. Explica que una foto CC tiene una licencia pública con sus elementos (BY, NC, SA, ND), que una foto de un banco se usa según la licencia que compras o sus términos, y que lo generado con IA se rige por los términos de la herramienta. Concluye que en todos los casos se lee la licencia antes de usar.
6. Explica que las herramientas cambian de versión y de condiciones, y que los juicios pueden cambiar las reglas. Anotar herramienta, versión o plan y fecha deja constancia de qué condiciones regían cuando hiciste la pieza y te ayuda a revisarla si algo cambia.

6. Para el foro

Getty pide reglas de transparencia para saber con qué obras se entrenan los modelos. Stability dice que el fallo resolvió las preocupaciones de derecho de autor. Si tú hubieras sacado las fotos de un banco de imágenes, ¿qué te gustaría que pasara con ellas? ¿Y si fueras quien usa la herramienta para trabajar? Comparte tu postura con respeto por las otras.

Fuentes

- F-M4C3-01 · Getty Images (17-01-2023). Getty Images Statement. https://newsroom.gettyimages.com/en/getty-images/getty-images-statement
- F-M4C3-02 · High Court of Justice, Inglaterra y Gales (04-11-2025). Getty Images (US) Inc & Ors v Stability AI Ltd [2025] EWHC 2863 (Ch). https://www.judiciary.uk/judgments/getty-images-v-stability-ai/
- F-M4C3-03 · High Court of Justice, Inglaterra y Gales (16-12-2025). Getty Images (US), Inc & Ors v Stability AI Ltd [2025] EWHC 3343 (Ch). https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/ch/2025/3343
- F-M4C3-04 · High Court of Justice, Inglaterra y Gales (17-12-2025). Getty Images (US), Inc & Ors v Stability AI Ltd [2025] EWHC 3419 (Ch). https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/ch/2025/3419
- F-M4C3-05 · Getty Images (04-11-2025). Getty Images issues statement on ruling in Stability AI UK litigation. https://investors.gettyimages.com/news-releases/news-release-details/getty-images-issues-statement-ruling-stability-ai-uk-litigation
- F-M4C3-06 · Associated Press, en WDIV ClickOnDetroit (04-11-2025). Stability AI largely wins UK court battle against Getty Images over copyright and trademark. https://www.click

ondetroit.com/business/2025/11/04/stability-ai-largely-wins-uk-court-battle-against-getty-images-over-copyright-and-trademark/

- F-M4C3-07 · U.S. District Court, N.D. California (registro consultado el 24-10-2026). Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Ltd., 3:25-cv-06891. https://www.courtlistener.com/docket/71112094/getty-images-us-inc-v-stability-ai-ltd/
- F-M4C3-08 · U.S. District Court, N.D. California (23-04-2026). Order Granting in Part and Denying in Part Defendants' Motion to Dismiss. https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.454636/gov.uscourts.cand.454636.53.0.pdf
- F-M4C3-09 · Getty Images (US), Inc. (14-08-2025). Complaint, Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Ltd., N.D. Cal. https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.454636/gov.uscourts.cand.454636.1.0.pdf
- F-M4C3-10 · The National Archives, Find Case Law (consulta del 24-10-2026). Búsqueda «Getty Images Stability». https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/search?query=Getty+Images+Stability